

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 10 joumada II 1424 – 8 août 2003

146^{ème} année

N° 63

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Arrêté du président de la chambre des députés du 2 août 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse..... **2427**

Arrêté du président de la chambre des députés du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse **2429**

Premier Ministère

Décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics..... **2429**

Ministère des Sports

Arrêté du ministre des sports du 2 août 2003, portant délégation de signature **2434**

Ministère des Affaires Etrangères

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères **2434**

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques **2434**

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques **2435**

Ministère de la Défense Nationale

- Arrêté du ministre de la défense nationale du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique 2435
- Arrêté du ministre de la défense nationale du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'infirmier principal de la santé militaire 2435
- Listes de promotion aux grades de technicien supérieur principal, infirmier major et infirmier principal au titre de l'année 2002 2436

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Nomination d'un chef de division 2436
- Listes de promotion au grade d'animateur de jardins d'enfants, aux communes de Manouba et Denden 2436

Ministère de l'Education et de la Formation

- Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 31 juillet 2003, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de la formation professionnelle..... 2436
- Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire..... 2448
- Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement des inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires..... 2448

Ministère des Finances

- Arrêté du ministre des finances du 1er août 2003, complétant le tableau des officiers des services financiers et les circonscriptions de l'exercice de leurs fonctions..... 2448
- Arrêté du ministre des finances du 2 août 2003, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants..... 2449
- Listes de promotion aux grades d'inspecteurs des services financiers, d'attaché d'inspection des services financiers, de techniciens et adjoints techniques à la régie nationale des tabacs et des allumettes au titre de l'année 2002 2449

Ministère de l'Industrie et de l'Energie

- Arrêté du Premier ministre du 31 juillet 2003, autorisant la construction et l'exploitation de la ligne d'évacuation d'énergie électrique en 150 kv reliant la centrale électrique El Bibane au poste haute tension de Zarzis 2449
- Arrêté des ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat, des finances, de l'industrie et de l'énergie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, du 1er août 2003, portant fixation de la quantité du stock de régulation de lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l'année 2003 2450
- Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1er août 2003, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle Oued Maou gouvernorat de Sfax 2450
- Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1er août 2003, portant extension de la durée de validité du cinquième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kerkennah Ouest » 2450

Ministère de la Santé Publique

- Nomination de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie 2451
- Arrêté du ministre de la santé publique du 1er août 2003, modifiant l'arrêté du 30 décembre 1991, fixant le nombre des membres du comité médical au sein des établissements publics de santé ainsi que les modalités de leur élection..... 2452

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

- Arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 1er août 2003, portant homologation des plans de réaménagement foncier de périmètres publics irrigués aux gouvernorats de Siliana et Sfax..... 2452

CHAMBRE DES DEPUTES

Arrêté du président de la chambre des députés du 2 août 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse, est ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise en journalisme et sciences de l'information ou d'un diplôme équivalent et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu de déroulement des épreuves d'admissibilité,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés.

Art .3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

- 1) une demande de candidature,
- 2) une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3) une photocopie du diplôme accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Art. 4. - Toute candidature déposée après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le président de la chambre des députés.

Art. 6. - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- 1) un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (1) an au maximum,

- 2) un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (1) an au maximum,

- 3) un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

- 4) une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 7. - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes :

- deux (2) épreuves écrites d'admissibilité,
- une épreuve orale pour l'admission.

I. - Les épreuves écrites :

- 1) une épreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie,

- 2) une épreuve technique.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

II. - L'épreuve orale:

L'épreuve orale d'admission définitive consiste en un exposé de quinze (15) minutes suivi d'une discussion de quinze (15) minutes avec les membres du jury après une préparation de trente (30) minutes.

L'épreuve orale porte sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique.

Le choix du sujet de l'épreuve orale doit se faire par tirage au sort.

L'épreuve orale aura lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Le jury peut se scinder en plusieurs sous-commissions, selon l'importance du nombre des candidats.

La durée et les coefficients des épreuves sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I- Epreuves écrites		
1) épreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie	2 heures	1
2) épreuve technique	4 heures	3
II - Epreuve orale :		1
- préparation	30 minutes	
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	

Art. 8. - L'épreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve technique a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que se soit.

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du président de la chambre des députés.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 12. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a obtenu quarante (40) points au moins aux épreuves écrites.

Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La liste principale.

B) La liste complémentaire : Cette liste est établie dans la limite de 50 % au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement de secrétaires de presse sont arrêtées définitivement par le président de la chambre des députés.

Art. 18. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2003.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse

I. - Epreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie

Culture générale :

- Les sciences de l'information et de la communication,
- La politique de recherche scientifique et technique,
- Le réseau national d'information scientifique et technique,
- Les sujets d'actualité (politiques, économiques, sociaux et culturels),
- Relations internationales,
- Introduction à la bibliothéconomie, documentation archivistique.

Organisation politique et administrative de la Tunisie :

- La constitution de la République Tunisienne,
- Les droits et obligations du citoyen,
- Le pouvoir exécutif,

- Le pouvoir législatif,
- Le pouvoir judiciaire,
- Le système électoral en Tunisie,
- L'organisation administrative de la Tunisie,
- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

• Le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

- La chambre des députés.

II. - Epreuve technique :

- Techniques de rédaction,
- Histoire de la presse,
- Méthode de recherche (traitement de texte),
- Rédaction journalistique :
 - Rédaction journalistique,
 - Journalisme d'agence.
- Presse écrite :
 - Arts graphiques
 - Secrétariat de rédaction et publication assistée par ordinateur (PAO)
- Journalisme audio-visuel :
 - Radio, télévision, speaking, photo-journalisme.
- Méthodes de recherche et formation de soutien :
 - Droit de la presse,
 - Droits de l'Homme,
 - Histoires des idées politiques,
 - Méthodes de recherche,
- Production journalistique :
 - Atelier de production journalistique écrite (traitement de texte)
 - Atelier de production journalistique audio-visuel (speaking)
 - Analyse et synthèse,
 - Le dossier de presse,
 - Le journalisme parlementaire,
 - Archive et documentation journalistique,
 - Méthodologie du travail journalistique.

Arrêté du président de la chambre des députés du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du 2 août 2003, fixant les modalités d'organisation du concours

externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des députés, le 16 octobre 2003 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 16 septembre 2003.

Tunis, le 2 août 2003.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 95-28 du 24 juillet 1995,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux complétée par la loi n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 modifiée par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 3, 26, 39, 46, 69, 70, 72, 73, 75, 80, 81, 93, 99, 110, 112, 117, 122, et 141 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau) - Doivent faire l'objet de marchés écrits, les commandes dont le montant toutes taxes comprises est supérieur à :

- cinquante mille (50.000) dinars pour les travaux,
- quarante mille (40.000) dinars pour les études et la fourniture de biens ou de services dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication,
- trente mille (30.000) dinars pour la fourniture de biens ou de services dans les autres secteurs,
- quinze mille (15.000) dinars pour les études dans les autres secteurs.

Toutefois, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des entreprises publiques peuvent décider de relever le montant à partir duquel les commandes doivent faire l'objet de marchés écrits dans une limite ne pouvant dépasser cent mille (100.000) dinars toutes taxes comprises, et ce, pour les travaux, la fourniture de biens et de services dont la liste détaillée est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés de l'entreprise.

Article 26 (nouveau) - Les cahiers des clauses particulières ne doivent pas comporter des dispositions qui sont de nature à éliminer ou à exclure la participation des entreprises tunisiennes à la commande publique.

Sont considérées comme dispositions à caractère éliminatoire au sens du présent article, l'exigence des soumissionnaires d'avoir des références se rapportant à l'exécution de projets similaires dans des domaines où les entreprises nationales n'ont pas auparavant opéré.

Dans ce cas, l'acheteur public doit sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés remplacer la condition des références similaires, par des projets ayant le même degré de complexité dans le domaine objet du marché sans pour autant être similaires.

La commission des marchés compétente émet obligatoirement son avis au sujet de ces justifications.

Article 39 (nouveau) - Les marchés par entente directe précédés d'une consultation peuvent être passés dans les cas suivants :

1 - les commandes pour lesquelles il y a intérêt à choisir et acheter aux lieux de leur production ou stockage, en raison de leur nature particulière et de la spécificité de l'emploi auquel elles sont destinées,

2 - les commandes qui ne sont exécutées qu'à titre de recherche d'essais, d'études ou d'expérimentation,

3 - les commandes qui ayant donné lieu à une procédure d'appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquelles, il a été proposé des offres inacceptables à condition que le recours à l'entente directe permette la passation d'un marché dans des conditions acceptables et plus avantageuses,

4 - dans le cas d'urgence pour les commandes devant être exécutées aux lieux et places du titulaire du marché détaillant,

5 - les prestations de transport ou d'assurance confiées aux entreprises publiques de transport ou d'assurances,

6 - les commandes qui dans les cas d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles ne peuvent subir les délais d'une procédure d'appel à la concurrence,

7 - les commandes que les nécessités de sécurité publique ou de défense nationale empêchent de faire exécuter par voie d'appel d'offre ou lorsque l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige,

8 - les marchés de travaux et de fournitures de biens ou de services passés avec les micro-entreprises dans le cadre de programmes à caractère social à condition que le montant de ces marchés toutes taxes comprises n'excède pas soixante-dix mille dinars (70.000 dinars). Pour les marchés-cadre, dont la durée d'exécution excède un an, le montant à prendre en considération est de soixante-dix mille dinars (70.000 dinars) toutes taxes comprises pour chaque année,

9 - les commandes de l'informatique et des technologies de la communication en vertu des dispositions de l'article 25 du présent décret.

Article 46 (nouveau) - Les cahiers des charges déterminent les garanties pécuniaires à produire par chaque soumissionnaire au titre du cautionnement provisoire et par le titulaire du marché au titre du cautionnement définitif.

L'acheteur public fixe le montant du cautionnement provisoire par application d'un pourcentage compris entre 0.5% et 1.5% du montant estimatif de la commande objet du marché. L'acheteur public peut fixer exceptionnellement le montant du cautionnement provisoire par rapport à un montant forfaitaire qui tient compte de l'importance et de la complexité du marché.

Le montant du cautionnement définitif ne peut être supérieur à 3% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants lorsque le marché n'est pas assorti de délai de garantie et à 10% lorsque le marché comporte un délai de garantie.

Toutefois, pour certains marchés de fourniture de biens ou de services, il peut ne pas être exigé de cautionnement lorsque les circonstances ou la nature du marché le justifient, et ce, après avis de la commission des marchés compétente.

Article 69 (nouveau) - Sauf stipulations contraires des cahiers des charges, la séance d'ouverture des plis est publique pour les marchés qui relèvent de la compétence de la commission supérieure des marchés et des commissions départementales des marchés.

Les candidats peuvent assister à la séance publique d'ouverture des plis techniques aux lieux, dates et heures indiqués dans l'avis d'appel d'offres.

Toutefois, seuls les candidats dont les offres techniques ont été acceptées conformément au rapport de dépouillement technique peuvent assister à l'ouverture des plis financiers. A cet effet, ils seront informés par écrit du lieu, date et heure de la réunion trois jours ouvrables au moins avant sa tenue.

La commission d'ouverture des plis annonce, les noms des participants lors de l'ouverture des plis techniques et lors de l'ouverture des plis financiers, les montants des offres ainsi que les rabais consentis. Les présents ne sont pas autorisés à intervenir dans le déroulement des travaux de la commission.

Article 70 (nouveau) - La commission d'ouverture des plis dresse un procès-verbal d'ouverture des plis techniques

et un procès-verbal d'ouverture des plis financiers qui doivent être signés par tous les membres présents séance tenante.

Le procès-verbal d'ouverture des plis techniques doit préciser notamment les données suivantes :

- les numéros d'ordre attribués aux plis conformément aux dispositions de l'article 64 ainsi que leur date d'arrivée et les noms des participants,
- les documents exigés et accompagnant les offres,
- les documents exigés et non présentés avec les offres ou dont la validité a expiré,
- les offres irrecevables et les motifs de leur rejet,
- les débats des membres de la commission d'ouverture des plis et les réserves, le cas échéant,
- le délai accordé pour compléter les documents manquants et les signatures exigées des cahiers des charges, le cas échéant.

Le procès-verbal d'ouverture des plis financiers doit mentionner notamment la liste des offres rejetées par la commission de dépouillement pour non conformité à l'objet du marché ou aux conditions des cahiers des charges, ou celles dont les plis techniques ont comporté des indications sur les prix ou le montant de l'offre financière et celles éliminées pour des motifs techniques.

Le procès-verbal doit indiquer la liste des offres acceptées leurs montants ainsi que toute autre donnée financière et notamment les rabais consentis.

Ces documents doivent être paraphés par tous les membres présents de la commission.

Article 72 (nouveau) - Les commandes objet de marchés, sont classées comme suit :

- les commandes courantes qui n'exigent que la conformité de l'offre aux cahiers des charges. Ceux-ci peuvent comporter, outre les conditions de participation relatives aux garanties indiquées au présent décret auxquelles les soumissionnaires sont appelés à se conformer, des spécifications, des normes et des conditions techniques à définir d'une manière précise,
- les commandes complexes portant sur la fourniture d'équipements importants et techniquement complexes ou d'une technologie qui évolue rapidement ou portant sur la réalisation de travaux ou des études spécifiques.

Dans ce cas, les cahiers des charges doivent indiquer avec précision outre, les conditions de participation, les spécifications et les normes signalées au premier paragraphe du présent article, la méthodologie qui détermine les plus values techniques supplémentaires pouvant être pris en considération.

Sont considérées commandes courantes au sens du présent article, les commandes dont les cahiers des charges ne mentionnent pas expressément leur caractère complexe.

Article 73 (nouveau) - La commission de dépouillement procède dans une première étape aussi bien pour les commandes courantes que pour les commandes complexes à l'élimination des offres non conformes à l'objet du marché ou aux garanties prévues par le présent décret ou celles qui ne répondent pas aux caractéristiques, normes ou conditions mentionnées dans les cahiers des charges.

Cette commission procède dans une seconde étape à l'analyse des offres restantes et propose celle qu'elle juge la plus intéressante conformément à la classification des commandes prévue à l'article 72 (nouveau) et en tenant compte des dispositions des articles 74 et 75 (nouveau) du présent décret.

Article 75 (nouveau) - Pour les commandes complexes, la commission de dépouillement établit dans une première étape le classement des offres qui répondent aux conditions techniques minimales par l'attribution de bonification au titre des plus values techniques conformément à une méthodologie annoncée dans les cahiers des charges, et ce, afin de permettre dans une deuxième étape l'attribution du marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre la mieux-disante au plan technico- financier.

Lorsque l'offre la mieux-disante est supérieure à l'offre la moins-disante, la commission de dépouillement doit justifier le coût supplémentaire au vu des plus values techniques et procéder à une analyse approfondie des prix afin de s'assurer de leur caractère acceptable.

La commission des marchés compétente émet obligatoirement son avis au sujet de ces justifications.

Article 80 (nouveau) - La commission de dépouillement n'est pas habilitée à négocier les prix.

Cependant la commission des marchés compétente peut autoriser la négociation des prix à la baisse, dans le cas où il s'avère que l'offre financière jugée la plus intéressante est globalement acceptable mais comporte certains prix excessifs.

Article 81 (nouveau) - Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, et après avis de la commission des marchés compétente, l'acheteur public peut demander aux candidats de présenter de nouvelles offres financières.

La reconsultation doit être faite par écrit suivant la procédure décrite aux articles 64 et 65 du présent décret.

Article 93 (nouveau) - La commission interne des marchés de l'entreprise est composée des membres suivants :

- le président directeur général ou le président du directoire de l'entreprise concernée : président,
- deux administrateurs désignés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance : membres,
- le contrôleur d'Etat : membre.

En cas, d'empêchement de l'un des deux administrateurs sus-indiqués, celui-ci peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs à un autre membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans la limite de trois fois au cours de la même année.

Au cas où l'un des deux administrateurs recourt à cette procédure plus de trois fois au cours de la même année, le président directeur général ou le président du directoire doit informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance qui peut décider son remplacement.

La commission interne des marchés de l'entreprise comprend en outre :

- un représentant du ministre chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire pour les marchés de travaux dont l'estimation est supérieure à un million (1.000.000) de dinars,

- un représentant du ministre chargé des technologies de la communication pour les marchés relatifs à l'acquisition d'équipements ou matériels ou services informatiques dont l'estimation est supérieure à deux cent mille dinars (200.000 dinars),

- un représentant du ministère de tutelle sectorielle de l'entreprise pour les marchés de fournitures de biens et

matériels dont l'estimation est supérieure à un million de dinars (1.000.000 dinars) ou pour les marchés d'études dont l'estimation est supérieure à cent mille dinars (100.000 dinars).

Article 99 (nouveau) : Les seuils de compétence des commissions des marchés sont déterminés comme suit :

*** Pour les marchés à conclure par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les établissements publics à caractère non administratif**

Objet	Commission locale des marchés	Commission régionale des marchés	Commission départementale des marchés	Commission supérieure des marchés
Travaux	Jusqu'à 1 million de dinars	* Jusqu'à 3 millions de dinars * Jusqu'à 5 millions de dinars pour les projets à caractère régional	Jusqu'à 5 millions de dinars	Supérieur à 5 millions de dinars
Fournitures de biens et services	Jusqu'à 200 mille de dinars	Jusqu'à 500 mille de dinars	Jusqu'à 2 millions de dinars	Supérieur à 2 millions de dinars
Etudes	Jusqu'à 25 mille de dinars	Jusqu'à 100 mille de dinars	Jusqu'à 200 mille de dinars	Supérieur à 200 mille de dinars
Matériels, équipements et services informatiques	Jusqu'à 50 mille de dinars	Jusqu'à 200 mille de dinars	Jusqu'à 500 mille de dinars	Supérieur à 500 mille de dinars
Avants-métrés estimatifs de travaux en régie	Jusqu'à 1 million de dinars	Jusqu'à 3 millions de dinars	Jusqu'à 5 millions de dinars	Supérieur à 5 millions de dinars

*** Pour les marchés à conclure par les entreprises publiques**

Objet	Commission des marchés de l'entreprise publique	Commission supérieure des marchés
Travaux	Jusqu'à 5 millions de dinars	Supérieur à 5 millions de dinars
Fournitures de biens et de services	Jusqu'à 5 millions de dinars	Supérieur à 5 millions de dinars
Etudes	Jusqu'à 200 mille de dinars	Supérieur à 200 mille de dinars
Matériels, équipements et services informatiques	Jusqu'à 500 mille de dinars	Supérieur à 500 mille de dinars

Article. 110. (nouveau) - Le changement de sous-traitant doit être préalablement agréé par écrit par l'acheteur public.

Lorsque l'appréciation d'un sous-traitant a été prise en considération dans le choix du titulaire, l'acheteur public ne peut agréer le changement de ce sous-traitant qu'après avis de la commission des marchés compétente.

Dans ce cas, les sous-traitants doivent répondre aux références et garanties professionnelles citées dans le marché et requises par la spécificité des parties de la commande objet de la sous-traitance.

Dans tous les cas, le titulaire du marché demeure personnellement responsable de la réalisation des prestations objet du marché y compris celles exécutées par ses sous-traitants.

Article. 112. (nouveau) - Les cahiers des charges prévoient les pénalités pour retard et le cas échéant les sanctions financières imputables au titulaire du marché et déterminent les modalités de leur application.

Le montant des pénalités pour retard ne peut pas dépasser cinq pour cent (5%) du montant définitif du marché tant qu'il n'y est pas dérogé par les cahiers des charges.

Ces pénalités et sanctions s'appliquent sans mise en demeure préalable ou engagement de toute autre procédure et sans préjudice pour l'acheteur public de toute autre demande en dédommagement pour retard ou pour inobservation des autres obligations contractuelles.

Ces pénalités et sanctions financières sont applicables en cas de retard d'exécution ou de non respect des

obligations contractuelles relatives à l'affectation des moyens humains et matériels nécessaires à l'exécution du marché.

Article 117 (nouveau) - L'acheteur public ne peut consentir des avances au titulaire du marché que si les conditions suivantes sont réunies :

- le délai d'exécution du marché doit être supérieur à trois mois,

- le titulaire du marché est tenu de présenter une demande expresse pour le bénéfice de l'avance,

- le titulaire du marché est tenu de présenter, préalablement à l'octroi de l'avance une caution personnelle et solidaire approuvée par le ministre chargé des finances pour garantir le remboursement de la totalité du montant de l'avance à la première demande de l'acheteur public.

Article 122 (nouveau) - Les cahiers des charges doivent fixer la procédure de règlement des litiges et indiquer les événements ouvrant droit à la résiliation du contrat du marché au profit de l'une ou l'autre des parties.

A défaut de stipulations dans les cahiers des charges, la résiliation est prononcée de plein droit en cas de décès ou de faillite du titulaire du marché. Toutefois, l'acheteur public peut accepter, le cas échéant, des offres qui peuvent être faites par les héritiers, les créanciers ou le liquidateur pour la continuation du marché.

La résiliation peut également être prononcée au cas où le titulaire d'un marché n'a pas rempli ses obligations. Dans ce cas, l'acheteur public le met en demeure, par lettre recommandée, d'y satisfaire dans un délai déterminé qui ne

peut être inférieur à dix jours à compter de la date de mise en demeure.

Passé ce délai, l'acheteur public pourra résilier purement et simplement le marché ou faire exécuter les prestations, objet de ce marché, suivant le procédé qu'il jugerait utile aux frais du titulaire du marché.

L'acheteur public peut résilier le marché s'il a été établi que le titulaire du marché a failli à l'engagement, objet de la déclaration, de ne pas faire par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de son exécution.

Article. 141. (nouveau) - Les marchés régis par le présent chapitre sont conclus dans le cadre d'un programme d'achat préalablement approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise.

Lorsque le montant de l'achat atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, les dossiers y afférents sont soumis a posteriori à l'avis de celle-ci dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de la décision de la commission des marchés de l'entreprise, accompagné d'un rapport établi par cette dernière explicitant les méthodes et procédures adoptées ainsi que le choix arrêté.

Les avis de la commission supérieure des marchés sont communiqués au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'entreprise publique concernée et au ministère de tutelle.

Art. 2. - Est ajouté à l'article 92 un troisième paragraphe et les articles 117- deuxièmement, 117- troisièmement, 117- quatrièmement, 117- cinquièmement, 117- sixièmement, 117- septièmement, 117- huitièmement et 117- neuvièmement du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant organisation des marchés publics :

Article. 92. (troisième paragraphe nouveau) - « La commission des marchés de la commune de Tunis, pour les marchés conclus à son profit, exerce les mêmes attributions et dans les mêmes limites que la commission départementale des marchés ».

Article. 117. (deuxièmement) - L'acheteur public peut prévoir dans le cahier des charges un taux d'avance dans la limite de :

- 10% du montant des travaux prévus. Toutefois, lorsque le délai d'exécution est supérieur à un an, le taux de l'avance est fixé à 10% du montant des travaux dont l'exécution est prévue pendant les douze premiers mois,
- 10% du montant des équipements.
- 10% du montant payable en dinars pour les marchés d'études à l'exception de ceux se rapportant aux études dans le domaine de l'informatique et des technologies de la communication prévus dans l'article 117 - troisièmement.

La commission de marchés émet obligatoirement son avis sur le taux de l'avance à consentir selon l'importance du marché.

Article. 117. (troisièmement) - Est obligatoirement consentie aux titulaires des marchés dans le domaine de l'informatique et des technologies de la communication une avance dont les taux sont les suivants :

- 20% du montant payable en dinars pour les marchés d'études.

- 20% du montant payable en dinars pour les marchés se rapportant à l'industrie et au développement du contenu.

- 10% du montant payable en dinars pour les marchés se rapportant aux services concernés par le secteur et 5% du montant payable en devises.

Article. 117. (quatrièmement) - Dans le cas où le cahier des charges ne prévoit un taux plus élevé, il est obligatoirement consentie au titulaire du marché, sur sa demande, une avance au taux de 5% du montant initial du marché plafonnée à 100.000 dinars.

Cette avance ne peut être cumulée avec les avances prévues aux articles 117 deuxièmement et 117 troisièmement.

Article 117 (cinquièmement) - Le titulaire d'un marché peut obtenir des acomptes si les conditions suivantes sont réunies :

1) le délai d'exécution du marché doit être supérieur à trois mois,

2) le marché doit avoir reçu un commencement d'exécution tel que défini par le cahier des charges ou par le contrat du marché,

3) s'il s'agit d'un marché de fourniture de biens, les dits biens doivent avoir été individualisés et leur propriété transférée à l'acheteur public.

Article. 117. (sixièmement) - Les acomptes à servir au titre de marchés peuvent être d'égale valeur au montant total des droits constatés relatifs aux prestations exécutées,

Toutefois, les acomptes versés au titre des approvisionnements pour l'exécution des travaux objet du marché ne peuvent excéder 80% de la valeur de ces approvisionnements. Les cahiers des charges prévoient les modalités de la constatation et de la conservation de ces approvisionnements qui seront affectés à la réalisation du marché.

Article 117 (septièmement) - Si le marché est à prix forfaitaire, les cahiers des charges peuvent prévoir le versement d'acomptes en fonction des phases d'exécution et fixer le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

La détermination de ce pourcentage tiendra compte de la valeur de chaque phase de réalisation.

Article 117 (huitièmement) - Sauf stipulations contraires du cahier des charges, les montants dus au titre de l'avance sont remboursés par déduction, selon le même taux d'avance, sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de paiement pour solde.

L'acheteur public donne mainlevée du cautionnement afférent à l'avance proportionnellement aux montants remboursés au titre de cette avance.

Article 117 (neuvièmement) - Sont déduits, le cas échéant des acomptes ou du compte pour solde, la part des avances et retenues de garantie ou autres garanties prévues par les articles 51 et 61 du présent décret.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES SPORTS

Arrêté du ministre des sports du 2 août 2003, portant délégation de signature.

Le ministre des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 93-1129 du 10 mai 1993, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux à la jeunesse et à l'enfance, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination de Monsieur Abderrahim Zouari ministre des sports,

Vu le décret n° 2003-978 du 30 avril 2003, chargeant Monsieur Arbi Touzri, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de commissaire régional à la jeunesse, à l'enfance et aux sports de Ben Arous au ministère des sports.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Arbi Touzri, commissaire régional à la jeunesse, à l'enfance et aux sports de Ben Arous, est autorisé à signer par délégation du ministre des sports, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et qui concernent la gestion administrative et financière des agents placés sous son autorité à l'exception des décisions de recrutement et des décisions disciplinaires et à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2003.

Le ministre des sports
Abderrahim Zouari

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999,

Vu l'arrêté du 7 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier - Un concours externe sur épreuves est ouvert au ministère des affaires étrangères pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères.

Art.2. - Les épreuves écrites se dérouleront les 10 et 11 octobre 2003.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 10 septembre 2003.

Art. 4. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à dix-huit (18).

Tunis, le 2 août 2003.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires étrangères le 15 octobre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix-huit (18).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 15 septembre 2003.

Tunis, le 2 août 2003.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, au ministère des affaires étrangères, le 15 octobre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 15 septembre 2003.

Tunis, le 2 août 2003.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités

locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 19 novembre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, au ministère de la défense nationale le 11 octobre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.

Art. 2.- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix huit (18).

Art. 3.- La date de clôture de la liste des candidatures du concours susvisé est fixée au 11 septembre 2003.

Tunis, le 2 août 2003.

Le ministre de la défense nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'infirmier principal de la santé militaire.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000, étendant les dispositions du décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, au personnel civil para-médical du ministère de la défense nationale,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 14 juin 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'infirmier principal de la santé militaire.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, au ministère de la défense nationale le 4 octobre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'infirmier principal de la santé militaire.

Art. 2.- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix huit (18).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures du concours susvisé est fixée au 4 septembre 2003.

Tunis, le 2 août 2003.

Le ministre de la défense nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de technicien supérieur principal au titre de l'année 2002

Madame Fatma Oueslati épouse Mami.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade d'infirmier major au titre de l'année 2002

Madame Faouzia Fazaâ.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade d'infirmier principal au titre de l'année 2002

Monsieur Abdelmajid Sassi.

Madame Naouel Laabidi.

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

NOMINATION

Par décret n° 2003-1639 du 1er août 2003.

Monsieur Mohamed Bouden, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Nabeul avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de la Manouba à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardins d'enfants au titre de l'année 2001

Madame Naziha Raiss.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de la Denden à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardins d'enfants au titre de l'année 2001

Madame Samira Ben Issa.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 31 juillet 2003, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de la formation professionnelle.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001 et le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001 et la loi n° 2002-77 du 23 juillet 2002,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les missions et les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'arrêté du 20 mai 1997, relatif à la promulgation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de la formation professionnelle,

Vu l'arrêté des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'agriculture, de la santé publique, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, du transport, et de la culture, du 12 septembre 2001 portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le guide des investisseurs et des promoteurs privés relatif au secteur de la formation professionnelle et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Les services concernés du ministère de l'éducation et de la formation sont chargés de veiller à l'application de ce guide.

Art. 3. - Les services concernés du ministère de l'éducation et de la formation procèdent, autant que de besoin, à la mise à jour de ce guide.

Art. 4. - Les services concernés du ministère de l'éducation et de la formation mettent ce guide à la disposition des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de formation professionnelle.

Art. 5. - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1997 susvisé.

Art. 6. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2003.

Le ministre de l'éducation et de la formation

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

GUIDE DES INVESTISSEURS ET DES PROMOTEURS PRIVES DANS LE SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

I/ DOMAINES D'INTERVENTION

Les structures privées de formation exercent leur activité dans tous les domaines de la formation initiale et de la formation continue, et dans tous les domaines ayant trait au développement des ressources humaines par la formation.

1.1 -La formation professionnelle initiale :

Elle a pour objet de dispenser une formation de base, et de conférer des capacités et des connaissances professionnelles en vue de l'exercice d'un métier ou d'une profession qualifiée.

Elle prépare à l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et facilite l'accès à des formations ultérieures.

Elle se réalise dans des structures de formation, par voie d'apprentissage en entreprise, en alternance entre la structure de formation et le milieu professionnel ou à distance.

La formation professionnelle initiale sanctionnée par des diplômes homologués, vise l'un des niveaux de la classification nationale des emplois figurant dans le tableau suivant :

Diplôme de fin de formation	Niveau dans la classification nationale des emplois
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP)	Niveau II
Brevet de technicien professionnel (BTP)	Niveau III
Brevet de technicien supérieur (BTS)	Niveau IV

Les conditions d'inscription relatives à chaque niveau sont fixées conformément aux dispositions du décret n°94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue.

1.2- La formation continue :

La formation continue a pour objet de consolider les connaissances générales et professionnelles acquises des travailleurs, de les développer et de les adapter à l'évolution de la technologie et des conditions de travail.

Elle vise également la consolidation de l'emploi, la reconversion ou la promotion professionnelle.

Elle comprend aussi l'adaptation professionnelle qui a pour objet de faciliter l'insertion des jeunes demandeurs d'un premier emploi, à travers des stages de préparation, d'insertion ou d'initiation à la vie professionnelle.

II/ CONDITIONS DE CREATION

Toute personne physique ou morale de droit privé peut exercer une activité ayant pour objet de fournir des prestations en matière de formation professionnelle.

Une structure intégrée peut aussi être créée par une entreprise, un groupe d'entreprises ou une association professionnelle.

A cet effet, une structure de formation autonome du point de vue de la gestion, des espaces et des équipements doit être créée.

**L'investissement privé dans le domaine de la formation professionnelle
n'est pas soumis à l'agrément préalable.**

Les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation sont fixées par le cahier des charges approuvé par l'arrêté ministériel du 12 septembre 2001 et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne numéro 75 de l'année 2001.

Certaines activités professionnelles ou spécialités de formation sont soumises à des conditions particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre concerné (article 25 du cahier des charges).

Tout promoteur d'une structure privée de formation doit procéder à la signature du cahier des charges ci-dessus mentionné, et doit également s'engager à se conformer à toutes ses dispositions avant le démarrage de l'activité de formation.

Durant son activité, la structure privée de formation doit informer la direction régionale en charge de l'éducation et de la formation territorialement compétente, dans un délai ne dépassant pas 30 jours, de tout changement affectant la propriété de la structure, son siège, la personne du directeur, les domaines de formation, ainsi qu'en cas de cessation d'activité avec indication des mesures prises afin de garantir la poursuite de la formation en cours jusqu'à son terme (article 32 du cahier des charges).

La participation étrangère dans ces activités est soumise à l'approbation de la commission supérieure d'investissement, dans le cas où cette participation dépasse 50% du capital.

III/ PROCEDURES DE CREATION D'UNE STRUCTURE PRIVEE DE FORMATION:

3.1- Le promoteur privé doit retirer une copie du cahier des charges auprès de la direction régionale en charge de l'éducation et de la formation territorialement compétente, viser toutes ses pages et signer au bas de la dernière page.

3.2- Le promoteur remplit le formulaire de la déclaration d'ouverture d'une structure privée de formation selon le modèle annexé au cahier des charges, et procède à la légalisation de sa signature auprès des services municipaux compétents.

3.3- Après l'obtention de l'attestation d'immatriculation fiscale, et de celle de l'affiliation à la CNSS, le promoteur doit déposer auprès de la direction régionale en charge de l'éducation et de la formation territorialement compétente, une copie visée du cahier des charges accompagnée de la déclaration dûment signée et légalisée, tout en présentant les attestations susindiquées.

Il reçoit en retour un récépissé de dépôt portant le numéro d'enregistrement de la structure privée de formation.

IV/ DOCUMENTS DONT DOIT DISPOSER LA STRUCTURE PRIVEE DES LE DEMARRAGE DE LA FORMATION

Le promoteur de la structure privée de formation doit mettre à la disposition des agents commissionnés par le ministère de l'éducation et de la formation pour l'accomplissement des missions de contrôle, les documents et informations ci-après :

4.1. Le dossier administratif :

Le dossier administratif doit comporter les documents relatifs à la structure et au directeur :

4.1.1- Documents relatifs à la structure :

- Le récépissé de dépôt.
- Une copie du statut (au cas où la structure est une personne morale).
- L'attestation d'immatriculation fiscale.
- L'attestation d'affiliation à la CNSS.

4.1.2- Le dossier du directeur :

- Une fiche signalétique remplie (selon un modèle fourni par l'administration).
- Une copie des diplômes.
- Les attestations justifiant l'expérience professionnelle dans le domaine de la formation professionnelle, de l'enseignement ou de la gestion des ressources humaines.
- Un extrait du casier judiciaire (bulletin N°3).

4.2 Le dossier relatif aux locaux et aux équipements de formation :

Le promoteur doit disposer d'un certificat de propriété, ou d'un contrat de location, ou de tout autre document établissant l'utilisation légitime des locaux par le promoteur.

Les pièces ci-après sont à fournir par les structures intervenant dans la formation initiale, ainsi que celles exerçant une activité de formation continue au cas où elles disposent d'espaces permanents de formation.

- Un plan précisant la situation, le voisinage, les accès et les issues de secours, ainsi que la répartition et les dimensions des espaces de formation, administratifs et autres.
- Une attestation de sécurité des bâtiments et des installations délivrée par les services de la protection civile.
- Une attestation de viabilité des locaux délivrée par les services municipaux.
- La liste des équipements de formation pour chaque spécialité avec indication de leurs caractéristiques techniques.

4.3. Les dossiers des formateurs :

Le dossier de chaque formateur doit comprendre les pièces suivantes :

- Une fiche signalétique remplie(selon un modèle fourni par l'administration).
- Les pièces justificatives du niveau et de l'expérience professionnelle, au sens de l'article 18 du cahier des charges.
- Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3).
- Un engagement écrit d'assurer la formation initiale à sa charge jusqu'au terme du cycle de formation.

4.4 Organisation et déroulement de la formation

4.4.1 La Formation Initiale :

4.4.1.1 Le règlement intérieur de la structure privée de formation précisant notamment ce qui suit :

- Les modalités de déroulement de la formation.
- Les méthodes de contrôle continu et d'évaluation finale.
- La contribution respective de la structure privée de formation et du stagiaire en ce qui concerne la fourniture des moyens didactiques et de la matière d'œuvre.
- Le régime disciplinaire.
- Le calendrier des vacances.
- Le prix de la formation avec indication de ses composantes et du mode de règlement. Le règlement intérieur doit faire mention de l'engagement de la structure à ne pas augmenter ses tarifs en cours de formation.

Le règlement intérieur doit être affiché à un endroit accessible au public, et une copie doit en être remise à chaque stagiaire lors de son inscription, contre un accusé de réception qui doit être conservé dans le dossier du stagiaire.

4.4.1.2 Le contenu et les modalités d'organisation pour chaque spécialité :

La structure privée de formation doit fournir à ses stagiaires toutes les informations nécessaires pour chaque spécialité, et notamment :

- La description de la spécialité et de la qualification visée,
- Les conditions d'inscription,
- Le contenu du programme de formation sur le plan théorique et pratique et l'horaire consacré à chacune de ses composantes (selon un modèle fourni par l'administration),
- Les emplois du temps (selon un modèle fourni par l'administration),
- Les modalités d'évaluation et de sanction de la formation.

4.4.1.3 Les documents relatifs au suivi de l'activité de formation, dont notamment :

- Les registres de présence,
- Les journaux de classe,
- Les procès-verbaux des réunions du conseil pédagogique,
- Les procès-verbaux des réunions des jurys d'examen.

4.4.2 La formation Continue :

La structure privée de formation est tenue de souscrire avec les parties bénéficiaires de ses prestations un contrat définissant la nature des activités convenues, les modalités et le calendrier de leur réalisation, ainsi que les obligations respectives de chacune des deux parties.

La structure privée de formation doit préciser pour chaque action de formation :

- Le contenu et la durée de la session,
- La population ciblée,
- Les modalités de mise en œuvre:
 - Les ressources humaines,
 - Les moyens techniques et pédagogiques,
 - Le lieu de formation,
 - Les résultats attendus,
 - Le prix de la formation avec indication de ses composantes.

La structure privée de formation est également tenue de remettre à chaque participant ayant suivi avec assiduité la totalité de la session de formation, une attestation mentionnant le thème et la durée de la formation.

AVANTAGES FISCAUX ET FINANCIERS POUR L'INVESTISSEMENT PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

I- AVANTAGES FISCAUX

1. Avantages communs :

1.1- Dégrèvement fiscal :

1.1.1 Les personnes physiques ou morales qui investissent tout ou partie de leurs revenus ou bénéfices dans la souscription au capital d'origine des entreprises régies par le code d'incitations aux investissements ou dans l'augmentation de son capital bénéficient du dégrèvement des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés sous réserve du minimum d'impôt.

1.1.2 Les sociétés régies par le code d'incitations aux investissements qui investissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein d'elles-mêmes bénéficient du dégrèvement des sommes investies dans la limite de 35% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés sous réserve du minimum d'impôt.

1.2- Amortissement dégressif :

Les entreprises opérant dans le domaine de la formation professionnelle peuvent opter pour l'amortissement dégressif des équipements acquis à partir du 1^{er} janvier 1994 et dont la durée d'utilisation dépasse 7 ans selon le mode d'amortissement linéaire à l'exclusion du mobilier et du matériel de bureau.

1.3- Régime de faveur au titre des équipements :

1.3.1 Equipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement : Exonération des droits de douane, suspension des taxes d'effet équivalent, du droit de consommation et paiement de la TVA au taux de faveur de 10%.

1.3.2 Equipements fabriqués localement : Suspension de la TVA et du droit de consommation, si l'acquisition des équipements a eu lieu avant l'entrée du projet dans le stade de la production effective, et l'abaissement du taux de la TVA à 10% dans le cas où l'acquisition a été réalisée après l'entrée du projet dans le stade de la production effective.

2. Avantages spécifiques :

2.1 Exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, et suspension de la TVA au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement.

2.2 Suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement.

Ces avantages sont accordés par le ministre des finances après avis d'une commission technique siégeant au ministère des finances. L'octroi de ce régime est subordonné :

- * En cas d'importation : à la présentation aux services des douanes d'une demande de privilège fiscal (modèle 6.3.41) accompagnée de l'arrêté de Ministre des Finances et d'un engagement de non cession,
- * En cas d'acquisition locale : présentation au centre de contrôle des impôts d'une demande accompagnée de l'arrêté du Ministre des Finances et d'un engagement de non cession.

2.3 Les personnes physiques ou morales qui investissent tout ou partie de leurs revenus ou bénéfices dans la souscription au capital d'origine des structures de formation professionnelle ou dans l'augmentation de son capital bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés sous réserve du minimum d'impôt.

2.4 Les sociétés de formation professionnelle qui investissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein d'elles-mêmes bénéficient de la déduction des sommes investies dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés sous réserve du minimum d'impôt.

2.5 Déduction des revenus ou bénéfices provenant de l'activité de formation professionnelle de l'assiette de l'impôt sur les revenus des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés sans que l'impôt à payer ne soit inférieur à 30% de l'impôt sur le revenu avant toutes déductions pour les personnes physiques et à 10% du bénéfice global avant les déductions pour les personnes morales.

Cet avantage est accordé aux organismes existants avant la promulgation du code d'incitations aux investissements et ce à partir du 1^{er} janvier 1994.

II/ AVANTAGES FINANCIERS

1. Avantages accordés aux nouveaux promoteurs

Les nouveaux promoteurs dans le domaine de la formation professionnelle privée peuvent bénéficier des avantages financiers prévus par le code d'incitations aux investissements et notamment :

- Pour la première tranche de l'investissement jusqu'à un million de dinars, la participation au capital au taux maximum de 60% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital, et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque égale au moins au même taux, et au taux de 30% du capital minimum additionnel pour le reliquat de l'investissement et à hauteur de trois millions de dinars, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital, et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque égale au moins au même taux.

Cette participation au capital est imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

- Une prime d'investissement au taux de 10% du coût des équipements avec un plafond de cent mille dinars.
- Une prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des frais d'étude et d'assistance technique au taux de 70% des frais d'étude, avec un plafond de vingt mille dinars.
- La prise en charge par l'Etat du tiers du coût du terrain et des locaux avec un plafond de trente mille dinars.
- La prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, et ce pour une durée de cinq ans.
- L'attribution des bénéfices provenant du fonds de promotion et de décentralisation industrielle au titre de la participation de l'entreprise au nouveau promoteur, en vue de l'acquisition de cette participation.

2. Encouragement des petites et moyennes entreprises

Les structures spécialisées dans le domaine de la formation professionnelle bénéficient, aussi bien lors de la création que de l'extension, des avantages financiers ci-après au titre de l'encouragement des petites et moyennes entreprises :

- Une prime d'étude et d'assistance technique au taux de 70% des frais d'étude et d'assistance technique avec un plafond de vingt mille dinars.
- La participation au capital imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, répartie comme suit :
 - 30% du capital minimum pour la première tranche de l'investissement ne dépassant pas un million de dinars.
 - 10% du capital minimum additionnel pour le reliquat de l'investissement et à hauteur de trois millions de dinars.

3. Le secteur de la formation professionnelle bénéficie également en vertu des dispositions de la loi n°2001-82 du 24 juillet 2001 portant modification du code d'incitations aux investissements (article 52ter), des avantages financiers ci-après :

- Une prime d'investissement ne dépassant pas 25% du coût du projet,
- La prise en charge par l'Etat d'une part des salaires payés aux formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente sans dépasser 25% et pour une période ne dépassant pas dix années.
- La prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires payés aux formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente pendant cinq années avec la possibilité de renouvellement une seule fois pour une même période.
- La mise à la disposition des investisseurs, de terrains dans le cadre d'un contrat de concession conformément à la législation en vigueur.

Ces incitations et avantages sont octroyés par décret après avis de la commission supérieure d'investissement.

III/ CONDITIONS DE BENEFICE DES AVANTAGES FISCAUX ET FINANCIERS

1- Dépôt de déclaration d'investissement :

Les investisseurs et les promoteurs privés dans le secteur de la formation professionnelle doivent déposer une déclaration d'investissement auprès de l'agence de promotion de l'industrie (API) afin de recevoir en retour un récépissé de dépôt.

Intervenant : Guichet unique de l'API.

Procédure : Le promoteur remplit un formulaire fourni par les services du guichet unique sus- cité

2- Réalisation d'un taux minimum d'autofinancement :

La structure du financement pour la réalisation de l'investissement dans le secteur de la formation professionnelle doit contenir un taux minimal d'autofinancement.

LES REFERENCES JURIDIQUES

- La loi n°93-10 du 17 février 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2001-15 du 30 janvier 2001 et le décret n°2002 –1047 du 07 mai 2002.
- La loi n°93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2001-82 du 24 Juillet 2001 et la loi n°2002-77 du 23 Juillet 2002
- Le décret n°93-696 du 5 avril 1993, fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle.
- Le décret n°94-489 du 21 février 1994 fixant le taux minimum d'autofinancement tel que modifié par le décret n°99-472 du 1^{er} mars 1999.
- Le décret n°94-492 du 28 février 1994 fixant les listes des activités au sein des secteurs cités dans les articles 1,2,3 et 27 du code d'incitations aux investissements tel que modifié et complété par les textes ultérieurs et notamment le décret n° 2002-519 du 27 février 2002.
- Le décret n°94-538 du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs et notamment le décret n°2002-136 du 28 janvier 2002.
- Le décret n°94-540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs et notamment le décret n°2001-1992 du 27 août 2001.
- Le décret n°94-1191 du 30 mai 1994 fixant les conditions de bénéfice des avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements accordés en faveur des équipements destinés à l'économie d'énergie, à la recherche, la production et la consommation des énergies renouvelables, et à la recherche de la géothermie, des équipements nécessaires à la lutte contre la pollution ou à la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures, des équipements nécessaires à la formation professionnelle et des équipements nécessaires à la recherche-développement.
- Le décret n°94-1192 du 30 mai 1994 fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitations aux investissements tel que modifié et complété par les textes ultérieurs et notamment le décret n°2003-296 du 4 février 2003.

- Le décret n°94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue.
- Le décret n°94-2372 du 21 novembre 1994 fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°2001-212 du 15 janvier 2001.
- Le décret n°99-484 du 1^{er} Mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise.
- Le décret n°2000-115 du 18 janvier 2000 étendant la couverture sociale aux stagiaires poursuivant une formation professionnelle initiale au sein des établissements publics et privés de formation professionnelle.
- Le décret n°98-868 du 20 avril 1998 fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, prévue à l'article 43 bis du code d'incitations aux investissements.
- Le décret n°2001-1993 du 27 août 2001, portant création d'un programme national de formation continue.
- Le décret n°2002-2950 du 11 novembre 2002 fixant les missions et les attributions du Ministère de l'Education et de la Formation .
- L'arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 30 mai 1995, fixant les conditions et les modalités de la formation en alternance.
- L'arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 22 février 1996, fixant la durée et les modalités d'organisation et de sanction de l'apprentissage.
- L'arrêté des Ministres de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, de l'Agriculture, de la Santé Publique, du Tourisme, des Loisirs et de l'Artisanat, du Transport, et de la Culture, du 12 septembre 2001 portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 8 août 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, au ministère de l'éducation et de la formation, le 17 novembre 2003 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire, et ce, dans la limite de dix (10) postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 17 octobre 2003.

Tunis, le 2 août 2003.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 2 août 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement des inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et notamment son article 25,

Vu l'arrêté du 24 juin 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement des inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, au ministère de l'éducation et de la formation, le 19 décembre 2003 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement des inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires, et ce, dans la limite de cinquante (50) postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 19 novembre 2003.

Tunis, le 2 août 2003.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Moncer Rouissi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 1er août 2003, complétant le tableau des officiers des services financiers et les circonscriptions de l'exercice de leurs fonctions.

Le ministre des finances,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi des finances pour l'année 2003 et notamment l'article 72,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 19 février 2003, fixant les conditions d'inscription des porteurs de contraintes au tableau des officiers des services financiers,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 19 février 2003, fixant le tableau des officiers des services financiers et les circonscriptions de l'exercice de leurs fonctions,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 29 avril 2003, complétant le tableau des officiers des services financiers et les circonscriptions de l'exercice de leurs fonctions.

Arrête :

Article premier. - Sont ajoutés au tableau des officiers des services financiers, les nommés ci-après (la liste est publié dans la version arabe du Journal Officiel).

Art. 2. - Les circonscriptions de l'exercice des fonctions des officiers des services financiers susvisés sont fixées dans les limites territoriales des gouvernorats dans lesquels ils sont désignés conformément à l'article premier du présent arrêté.

L'affectation des officiers des services financiers dans les postes comptables au sein de chaque gouvernorat sera effectuée par décisions individuelles établies par le ministre des finances ou par la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er août 2003.

Le ministre des finances
Taufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 2 août 2003, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs,

Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication et notamment son article 5,

Vu le taux d'intérêt effectif moyen relatif au premier semestre 2003 déterminé par la banque centrale de Tunisie au titre de chaque catégorie de concours bancaire.

Arrête :

Le tableau suivant comporte le taux d'intérêt effectif moyen relatif au premier semestre 2003 par chaque catégorie de concours bancaire ainsi que le seuil du taux d'intérêt excessif correspondant au titre du deuxième semestre 2003.

Catégorie des concours	Taux d'intérêt effectif moyen (%)	Seuil du taux d'intérêt excessif correspondant (%)
1- Crédits à court terme découverts non compris	8.45	11.27
2- Découverts matérialisés ou non par des effets	9.83	13.11
3- Crédits à la consommation	11.22	14.96
4- Crédits à moyen terme	8.42	11.23
5- Crédits à long terme	9.07	12.09
6- Crédits pour le financement de l'habitat	9.02	12.03
7- Crédits universitaires	7.61	10.15
8- Leasing mobiliers et immobiliers	12.18	16.24

Tunis, le 2 août 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Liste des agents à promouvoir au choix au grade d'inspecteur des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances) au titre de l'année 2002

Saïda Harrathi.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade d'attaché d'inspection des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances) au titre de l'année 2002

Saïda Gharbi.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de technicien à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances) au titre de l'année 2002

Ayed Askri.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade d'adjoint technique à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances) au titre de l'année 2002

Chedly Abaouab.

Mehrez Hafsi.

Manoubia Bouterââ.

Mohamed Aroussi.

Mohamed Naceur Chaouch.

Abdallah Tijani.

Youssef Ben Amara.

Younes Sakouhi.

Ezzine Belgadri.

Abdelkerim Hammami.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

Arrêté du Premier ministre du 31 juillet 2003, autorisant la construction et l'exploitation de la ligne d'évacuation d'énergie électrique en 150kv reliant la centrale électrique El Bibane au poste haute tension de Zarzis.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret du 12 octobre 1887, relatif à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques,

Vu le décret du 30 mai 1922, relatif à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes de transport d'énergie électrique,

Vu le certificat d'affichage et de non-opposition émanant du gouverneur de Medenine,

Vu l'avis des ministres de la défense nationale, de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des technologies de la communication et du transport et de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Arrête :

Article premier. - Dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation de la ligne électrique en 150kv reliant la centrale électrique privée située dans le domaine public de Zarzis, au poste électrique haute tension de Zarzis dans le gouvernorat de Médenine, les agents du ministère de l'industrie et de l'énergie, ceux de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz, et ceux de l'entreprise cocontractante sont autorisés à pénétrer dans les propriétés non bâties et non fermées de murs ou autre clôture équivalente, et désignées sur la liste déposée au siège dudit gouvernorat.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, affiché au siège du

gouvernorat concerné et notifié aux propriétaires dont les propriétés seront traversées par la ligne électrique mentionnée à l'article premier du présent arrêté.

Tunis, le 31 juillet 2003.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat, des finances, de l'industrie et de l'énergie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, du 1er août 2003, portant fixation de la quantité du stock de régulation de lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l'année 2003.

Les ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat, des finances, de l'industrie et de l'énergie, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu le décret n° 99-658 du 22 mars 1999, portant institution d'un stock de régularisation de lait frais stérilisé, tel que modifié par le décret n° 2000-24 du 3 janvier 2000, le décret n° 2000-1229 du 5 juin 2000 et le décret n° 2001-917 du 24 avril 2001 et notamment son article premier (nouveau).

Arrêtent :

Article premier. - Pour ce qui est de l'année 2003, la quantité du stock de régularisation de lait frais stérilisé est fixée à 21 millions de litres et la période de haute lactation est fixée à la période allant du 1er mars jusqu'au 31 août 2003.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er août 2003.

Le ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Le ministre des finances
Taoufik Baccar

Le ministre de l'industrie et de l'énergie
Moncef Ben Abdallah

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1er août 2003, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle Oued Maou, gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et en particulier son article 7,

Vu le décret n° 94-1635 du 1er août 1994, portant organisation des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles et mode de leur constitution et leur gestion,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts types des groupements de maintenance et de gestion des zones,

Vu la demande présentée par les occupants, les exploitants et les propriétaires d'immeubles de la zone industrielle Oued Maou en date du 26 mars 2003,

Vu la demande du gouverneur de Sfax en date du 21 juin 2003.

Arrête :

Article premier. - Est créé un groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle Oued Maou conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994,

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er août 2003.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1er août 2003, portant extension de la durée de validité du cinquième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kerkennah Ouest ».

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 80-41 du 18 juin 1980, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 30 décembre 1978 par l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activité Pétrolières et la Société Houston Oil And Minerals of Tunisia Inc d'autre part,

Vu la loi n° 96-23 du 11 mars 1996, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention relative au permis « Kerkennah Ouest »,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie du 15 mai 1979 portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis « Kerkennah Ouest »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 24 mai 1983, portant institution de la concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession « Hajeb Guébiba »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 avril 1984, portant premier renouvellement du permis « Kerkennah Ouest »,

Vu l'arrêté du ministre des mines et de l'énergie du 8 septembre 1986, portant deuxième renouvellement du permis « Kerkennah Ouest »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 27 juin 1988, portant extension d'une année de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis « Kerkennah Ouest »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 26 juillet 1988, portant institution de la concession

d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession « Gremda »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 3 juillet 1989, portant extension de six mois de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis « Kerkennah Ouest »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 19 octobre 1989, portant troisième renouvellement du permis « Kerkennah Ouest » au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activité Pétrolières et de la Société British Gas Tunisia Inc,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 27 mai 1991, portant extension de la superficie du permis « Kerkennah Ouest »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 22 août 1992, portant extension de deux ans de la durée de validité du troisième renouvellement du permis « Kerkennah Ouest »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 décembre 1992, portant institution de la concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession « Rhemoura »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 10 février 1994, portant institution de la concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession « Cercina »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 7 décembre 1995, portant quatrième renouvellement du permis « Kerkennah Ouest »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 6 mars 1996, portant autorisation de cession partielle des intérêts détenus par British Gas Tunisia Limited dans le permis « Kerkennah Ouest » au profit de Preussag Energie GmbH,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 novembre 1996, portant extension de trois mois de la durée de validité du quatrième renouvellement du permis « Kerkennah Ouest »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 mai 1997, portant extension de 21 mois de la durée de validité du quatrième renouvellement du permis « Kerkennah Ouest »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 17 janvier 1998, portant autorisation de cession totale des intérêts détenus par British Gas Tunisia Limited dans le permis « Kerkennah Ouest » au profit de « Preussag Energie GmbH »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 septembre 1999, portant cinquième renouvellement du permis « Kerkennah Ouest »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 décembre 2000, fixant la liste des permis et concession d'exploitation d'hydrocarbures admis au bénéfice du code des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 4 juillet 2001, portant institution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession "Chergui",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 26 juillet 2001, portant extension de deux ans de la durée de validité du

cinquième renouvellement et extension de la superficie du permis "Kerkennah Ouest",

Vu la lettre du 27 mars 1989, relative à l'achat de la société Houston Oil And Minerals of Tunisia Inc par la société British Gas Tunisia inc,

Vu la lettre en date du 4 novembre 1992, par laquelle la société British Gas Tunisia Inc a notifié la cession totale de ses intérêts dans le permis "Kerkennah Ouest" au profit de la société British Gas Tunisia Limited,

Vu la demande déposée le 24 mars 2003, à la direction générale de l'énergie, par laquelle la société "Preussag Energie GmbH" et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, ont sollicité une extension d'une année de la durée de validité du cinquième renouvellement du permis "Kerkennah Ouest" et ce, conformément à l'article 30 du code des hydrocarbures,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 10 avril 2003,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Est accordée une extension d'une année de la durée de validité du cinquième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Kerkennah Ouest".

Suite à cette extension, ladite période arrivera à échéance le 24 mai 2004.

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles que ratifiées par la loi n° 80-41 du 18 juin 1980, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 1er août 2003.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-1640 du 1er août 2003.

Sont nommés, à compter du 13 décembre 2002, maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie, les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie mentionnés ci-après :

Noms et prénoms	Spécialité	Faculté
El Cadhi Amina	Biochimie	Faculté de pharmacie de Monastir
Feki Salma	Immunologie	
Ghorbal épouse Brahem Hayet	Toxicologie	
Douki Wahiba	Toxicologie	
Ben Moussa Mohamed	Microbiologie	Au titre du ministère de la défense nationale

Arrêté du ministre de la santé publique du 1er août 2003, modifiant l'arrêté du 30 décembre 1991, fixant le nombre des membres du comité médical au sein des établissements publics de santé ainsi que les modalités de leur élection.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, tel que modifié et complété par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993, et notamment son article 9,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 30 décembre 1991, fixant le nombre et les modalités d'élection des membres du comité médical des établissements publics de santé.

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 16 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 16 (alinéa premier nouveau) - En cas de vacance dans un poste électoral au comité médical par suite de promotion de grade en grade du membre représentant le corps auquel il appartient, du changement d'un corps à un autre ou de cessation de son activité au sein de l'établissement, il est pourvu à ladite vacance par nomination directe parmi les candidats lors du dernier scrutin, et ce, dans l'ordre de voix obtenues tel que attesté par le procès-verbal des opérations électorales prévu par l'article 13 ci-dessus.

Art. 2. - Il est ajouté à l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé l'article premier (bis) suivant :

Article premier (bis) - Le président du comité médical est élu parmi les chefs de services de l'établissement et par eux.

Le président du comité médical est élu pour une période de trois ans renouvelable.

Ces élections ont lieu dans un délai de 8 jours avant l'expiration du mandat en cours du président du comité médical en exercice.

La date de ces élections est fixée par le directeur général de l'établissement, et portée à la connaissance des intéressés par voie d'affichage au moins 20 jours avant leur déroulement.

Les candidatures doivent être adressées à la direction générale de l'établissement sous pli cacheté portant la

mention "élections du président du comité médical - candidature -". Le registre des inscriptions des candidatures est clos 8 jours avant la date fixée pour les élections.

La liste définitive des candidats est arrêtée par la direction générale de l'établissement, et portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage 3 jours avant la date prévue pour les élections.

Les opérations électorales se déroulent conformément aux procédures prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Il est institué par décision du directeur général de l'établissement concerné, un bureau de vote pour le collège électoral des chefs de service de l'établissement. Ce collège comprend un président, un secrétaire ainsi qu'un représentant du collège électoral concerné non candidat.

Les candidats sont classés d'après le nombre de suffrages recueillis par chacun d'eux. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu. En cas d'égalité de suffrages, la préférence est accordée au candidat le plus ancien dans la fonction de chef de service, à celui qui appartient au grade supérieur ayant une ancienneté supérieure aux autres au plus âgé si l'ancienneté est la même et si le départage s'avère impossible la préférence se détermine par voie de tirage au sort.

Un procès verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général de l'établissement

En cas de vacance dans le poste du président du comité médical par suite de démission de son président ou par la perte de sa qualité de chef de service ou par cessation de son activité au sein de l'établissement, il est pourvu à ladite vacance conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté.

Tunis, le 1er août 2003.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 1er août 2003, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Oued El Gassat de la délégation de Gaâfour, au gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-2411 du 8 octobre 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Oued El Gassat,

Vu l'arrêté du 3 décembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Oued El Gassat,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Siliana le 22 février 2003.

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Oued El Gassat de la délégation de Gaâfour, au gouvernorat de Siliana et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er août 2003.

*Le ministre de l'agriculture, de
l'environnement et des ressources
hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 1er août 2003, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sidi Ghrib de la délégation d'El Mahres, au gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-1717 du 24 juillet 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Ghrib,

Vu l'arrêté du 22 septembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sidi Ghrib,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Sfax le 14 juin 2002.

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sidi Ghrib de la délégation d'El Mahres, au gouvernorat de Sfax et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er août 2003.

*Le ministre de l'agriculture, de
l'environnement et des ressources
hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi